

RESOLUCIONES · 18/05/1998

Sentencia — Tribunal de Comercio de París

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Resolución judicial	El Tribunal de Comercio de París	18/05/1998

PARTES

Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Sentencia — Tribunal de Comercio de París · 18 de mayo de 1998

Resumen: sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Comercio de París que acumula dos procedimientos. Por un lado, SEBOL, la sociedad B et O, Bernard Collorafi y, como interviniente voluntaria, LES PINS; por otro, McDonald's France.

Lo esencial

La sentencia recuerda los hechos: contrato de licencia y de arrendamiento de negocio firmado en agosto de 1987 sobre el negocio de Antibes (galería Carrefour), cedido a SEBOL, después un segundo contrato en octubre de 1996 (Antibes Nord, confiado a B et O) y un tercero en 1997 (Antibes Ouest, cedido a LES PINS). Collorafi y sus sociedades habían demandado a McDonald's en junio de 1997 para obtener la reparación de un perjuicio que atribuían a una ejecución de mala fe. A falta de pago de cánones, McDonald's resolvió los tres contratos el 2 de enero de 1998, y después solicitó que se declarara la resolución de pleno derecho y el desalojo. El Tribunal condena a las sociedades al pago de los cánones impagados y de una indemnización de ocupación, así como a 50.000 F en virtud del artículo 700 del NCPC, y ordena la ejecución provisional con garantía bancaria.

Alcance

Resolución de primera instancia que resuelve la vertiente de desalojo y cánones a favor de McDonald's; abre la vía a la apelación y al posterior peritaje sobre el fondo del litigio.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/sentencia-tribunal-comercio-paris-resolucion-desalojo-canones-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.